

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย พิเชษฐ โชติชัยวิไลรัตน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 288

การที่จำเลยที่ 3 ร้องตะโกนบอกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า"ตีมันให้หมอบเลย" แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 มีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 3 ย่อมเห็นได้ว่าการที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ไม้ตีทำร้ายผู้ตายที่บริเวณศีรษะและลำตัว อาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำร้ายผู้ตายโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะการทำร้ายดังกล่าวจำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฆ่าผู้ตายโดยเจตนา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามโดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้ร่วมกันใช้ไม้ตีนายสุทัศน์หรือหน้า สุขสุเมฆ ที่บริเวณศีรษะและลำตัวอย่างแรงหลายครั้ง ทำให้นายสุทัศน์หรือหน้าถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 83 ส่วนจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบมาตรา 83 ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำคุกคนละ 20 ปี จำเลยที่ 3 จำคุก 2 ปี ข้อน่าสืบของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 13 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน ริมของกลางคำขออื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 จำคุก 20 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่งไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันใช้ไม้ตีผู้ตายโดยเจตนาฆ่าทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายคดีคงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาหรือไม่ โจทก์มีนางสมพร ไกรกัน ร้อยตำรวจตรีจามร สุนทรกิจเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ผู้จับกุมจำเลยที่ 3 ร้อยตำรวจโทชัชฎัย สังข์แก้ว และพันตำรวจโทสมนึก ประเสริฐศรีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ผู้สอบสวนคดีนี้เบิกความเป็นพยาน โดยนางสมพรเบิกความว่าพยานและผู้ตายอยู่ในห้องเช่าของตึกหลังเดียวกัน โดยผู้ตายอยู่ชั้นบน พยานและครอบครัวอยู่ชั้นล่าง ในวันเกิดเหตุเวลา

ประมาณ 20 ถึง 21 นาฬิกา ขณะที่พยานกำลังจะเปิดประตูห้องเช่า มีชาย 3 คน มากระชากประตูห้องเพื่อให้ประตูเปิดออก พยานเปิดประตูออกมาพบจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระชากประตูห้องของพยาน จำเลยที่ 3 ถามพยานว่ารู้จักคนชื่อหน้า หรือไม่ พยานตอบว่าไม่รู้จัก ขณะนั้นนายสุทัศน์หรือหน้าผู้ตายขี่รถจักรยานสองล้อ มาจอดหน้าตึกเช่าห่างจากพยานและจำเลยทั้งสามประมาณ 4 เมตร เมื่อจำเลยทั้ง สามเห็นผู้ตายก็กรูเข้าไปใช้ไม้ซึ่งจำเลยทั้งสามเตรียมมาล้วงหน้าแล้วตีผู้ตายที่ บริเวณศีรษะและลำตัวหลายครั้ง ผู้ตายล้มลง จำเลยทั้งสามใช้ไม้ตีผู้ตายอีกประมาณ 3-4 ครั้ง แล้วจำเลยทั้งสามวิ่งหนีออกไปอีกสักครู่หนึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 วิ่งย้อน กลับมาจากนั้นจำเลยที่ 1 ใช้มือสองข้างเงื้อมไม้ที่ถือเข้ามาด้วยตีผู้ตายซึ่งนอนอยู่กับ พื้นถูกบริเวณตัดดอกไม้ของผู้ตายเสียงดังโพล้ะ ผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็วิ่งหนีไป หลังจากนั้นพยานวิ่งไปเรียกคนงานที่โรงงานตรงข้าม ตึกเช่าของพยานให้ช่วยพาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาล ร้อยตำรวจตรีจามรเบิกความว่า พยานสืบสวนทราบว่าจำเลยที่ 3 เป็นคนร้ายที่ร่วมใช้ไม้เป็นอาวุธตีผู้ตายถึงแก่ความ ตายพยานและพวกจับกุมจำเลยที่ 3 แจ้งข้อหาจำเลยที่ 3 ว่าร่วมกันทำร้ายผู้อื่น จนถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.10 ร้อยตำรวจโทขจิตภัยและพันตำรวจโทสมนึกต่างเบิกความว่า ในชั้นสอบสวน พยานแจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพจำเลยที่ 2 ให้การรับว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ใช้ไม้ตี ทำร้ายผู้ตาย แต่ปฏิเสธว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตาย และจำเลยที่ 3 ให้การว่า ได้ร่วมไปที่เกิดเหตุกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ไม้ช่วยกันรุมตีผู้ ตาย แต่จำเลยที่ 3 ไม่ได้ร่วมตี ปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.11 จ.12 และจ.13 ตามลำดับ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวแล้วเห็น ว่า ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า นางสมพรซึ่งเป็นประจักษ์พยานของโจทก์เพียงฝ่ายเดียว เบิกความขัดกับคำเบิกความของพยานโจทก์คนอื่นโดยนางสมพรเบิกความว่าเห็น

จำเลยทั้งสามใช้ไม้ตีผู้ตายบริเวณศีรษะและลำตัว แต่พันตำรวจเอกนายแพทย์สุรัส สุ
รักขตะ นายแพทย์ผู้ตรวจชั้นสูตรพลิกศพผู้ตายพยานโจทก์เบิกความตอบคำถาม
ค้านของทนายจำเลยที่ 1 ว่า บริเวณร่างกายของผู้ตายไม่มีรอยฟกช้ำ คำเบิกความ
ของนางสมพรไม่น่าเชื่อถือนั้น เห็นว่า ตามรายงานการตรวจศพเอกสารหมายเลข 2
ปรากฏว่านอกจากผู้ตายมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะหลายแห่งแล้วผู้ตายยังมีบาดแผลที่
บริเวณหลังมือซ้าย ผิวหนังชำรุดลอกขนาด 5 x 3 เซนติเมตร และที่บริเวณหลังแถบ
ขวา ผิวหนังชำรุดลอกตามเฉียงขนาด 8 x 2 เซนติเมตรด้วย บาดแผลของผู้ตายตาม
รายงานการตรวจศพดังกล่าวสอดคล้องกับคำเบิกความของนางสมพรที่เบิกความว่า
เห็นจำเลยทั้งสามใช้ไม้ตีผู้ตายที่บริเวณศีรษะและลำตัว คำเบิกความของนางสมพร
จึงมีน้ำหนักให้เชื่อถือได้และที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่านางสมพรเบิกความไม่อยู่กับร่องกับ
รอย โดยเบิกความว่าได้ตรวจดูแผนที่เกิดเหตุสังเขปแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือ
ชื่อในช่องพยานไว้ในแผนที่เกิดเหตุสังเขปเอกสารหมายเลข 6 แต่ต่อมาทนายจำเลยที่
1 ได้ทำแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 1 ให้นางสมพรตรวจสอบ นางสมพรเห็นว่าถูกต้อง
และเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านว่า หลอดไฟฟ้าหน้าตึกตามที่นางสม
พรเบิกความถึงมิใช่เป็นหลอดไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะเป็นโคมติดอยู่หน้าตึกตามแผนที่
สังเขป เอกสารหมายเลข 6 แต่เป็นหลอดนีออนซึ่งมีลักษณะยาวติดตั้งอยู่หน้าตึกตาม
เอกสารหมายเลข 1 นั้นก็ปรากฏว่านางสมพรได้เบิกความว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลา
กลางคืนแต่ที่นางสมพรสามารถเห็นตัวจำเลยทั้งสามได้เนื่องจากบริเวณทางเข้า
ตึกแถวมีแสงไฟฟ้าจากหลอดไฟนีออนจำนวน 1 หลอด ชนิดสั้นขนาด 20 วัตต์ติดอยู่
บนกันสาดซึ่งสูงประมาณ 2 เมตร สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 5 เมตร คำเบิก
ความของนางสมพรจึงหาได้ขัดกับคำเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านอัน
เป็นการเบิกความไม่อยู่กับร่องกับรอยเป็นพิรุธตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกาแต่อย่างใดไม่
และเมื่อปรากฏว่านางสมพรไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 3 มาก่อนไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัย
ว่านางสมพรเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยที่ 3 จึงเชื่อได้ว่านางสมพรได้เบิกความ

ไปตามที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์มาจริงว่า จำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ไม้ตีทำร้ายผู้ตาย ที่จำเลยที่ 3 นำสืบปฏิเสธว่าจำเลยที่ 3 เพียงแต่ร่วมไปในที่เกิดเหตุกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 รุมทำร้ายผู้ตายโดยจำเลยที่ 3 มิได้ร่วมทำร้ายด้วยนั้น แม้จำเลยที่ 3 มีจำเลยที่ 1 และที่ 2 บิดเบือนความเป็นพยานสนับสนุนว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 รุมทำร้ายผู้ตายส่วนจำเลยที่ 3 ยืนดูอยู่ห่างออกไป 8 เมตรก็ตาม แต่ปรากฏจากบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.11 จ.12 และ จ.13 ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างได้ให้การว่า ระหว่างที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ไม้ตีผู้ตายอยู่ จำเลยที่ 3 ร้องตะโกนบอกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า "ตีมันให้หมอบเลย" ซึ่งจำเลยที่ 3 มิได้นำสืบปฏิเสธว่ามิได้ให้การในชั้นสอบสวนเช่นนั้น และจำเลยที่ 2 ก็บิดเบือนความตอบ โจทก์ถามค้านว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำร้ายร่างกายในระหว่างสอบสวนด้วย จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การตามความเป็นจริงต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยที่ 3 ได้ร้องบอกให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตีผู้ตายให้หมอบ การที่จำเลยที่ 3 ร้องบอกจำเลยที่ 1 และที่ 2 เช่นนั้น แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 มีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 และการที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ไม้ตีทำร้ายผู้ตายที่บริเวณศีรษะและลำตัวนั้น จำเลยที่ 3 ย่อมเห็นได้ว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำร้ายผู้ตายโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะการทำร้ายดังกล่าว จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฆ่าผู้ตายโดยเจตนา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ